



Sammanträdesdatum
2023-12-05

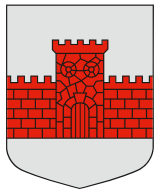
Plats och tid	Kommunstyrelsesalen, klockan 13:00 – 14.32 (paus: 14.07 – 14.14)
Paragrafer	§ 79-88
Beslutande ledamöter	Glenn Blom (S), ordförande Jan-Olof Nylander (M) Liz Lovag (S) Tobias Sundberg (M) Elve Öhrvall (S) Maria Prellwitz (S) Stefan Lindbäck (C)
Tjänstgörande ersättare	Harry Hannu (S) Thomas Dådring (S)
Närvarande ersättare	Ann-Catrin Berg (M) Peter Öqvist (BA) Håkan Berg (S) Leif Ekervhén (S) Bo Engström (V)
Övriga närvarande	Lars Wiklund, enhetschef miljö- och byggenheten; Ida Ahlbäck, planarkitekt vid enheten fysisk planering; Maria Fabriani, nämndsekreterare; Julia Broström, praktikant Umeå Universitet.
Protokollet är digitalt signerat av	Glenn Blom (S), ordförande Maria Prellwitz (S), justerare Maria Fabriani, sekreterare



Miljö- och Byggnämnden

Ärendelista

§ 79	Dagordning fastställs.....	3
§ 80	Information.....	4
§ 81	MB 2023-1795 Ändring av detaljplan för Kv. Narcissen Kyrkgatan/Brogatan	5
§ 82	MB 2023-1828 Fastställande av riktlinje för handläggning av tillfälliga byggnader på verksamhetsområde Svartbyn (Boden Industrial Park)9	
§ 83	MB 2023-1793 Indexuppräknings av timavgift vid provning och tillsyn inom miljö- och byggnämndens verksamhetsområden.....	10
§ 84	MB-2022-632 Ekonomisk månadsrapport oktober, miljö- och byggnämnden	11
§ 85	MB 2023-574 Verksamhetsplan 2024-2026, miljö- och byggnämnden	12
§ 86	Meddelande och delgivningar 2023-10-19 tom 2023-11-23	13
§ 87	Delegerade och anmälda beslut 2023-10-18 tom 2023-11-21	14
§ 88	Övriga frågor.....	15

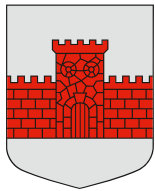


Miljö- och Byggnämnden

§ 79 Dagordning fastställs

Miljö- och Byggnämndens beslut

Dagordning fastställs.



Miljö- och Byggnämnden

§ 80 Information

Miljö- och Byggnämndens beslut

Förutom information om dagens ärenden har nämnden fått information om följande:

- Svar på Sverigedemokraternas frågor kring verksamhetsplan 2024 – 2026, MB 2023-574 – Lars Wiklund
- Uppdatering kring bryggläget i hela kommunen – Lars Wiklund



Miljö- och Byggnämnden

§ 81 MB 2023-1795 Ändring av detaljplan för Kv. Narcissen Kyrkgatan/Brogatan

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden antar ändring av detaljplanen för Kv. Narcissen, Stadsplan för stadsäga 1213 m.fl. (Brogatsleden) 25-P1984-81.

Beskrivning av ärendet

Ändring av detaljplanen syftar till att möjliggöra för nybyggnation av bostäder, enligt gällande plans användningsbestämmelse, genom att upphäva bestämmelsen [q] då denna spelat ut sin roll. Detaljplaneändringen är i linje med gällande plans syfte.

Den tillkommande bebyggelse ska anknyta till befintlig centrummiljö. Gällande användning bostäder kompletteras även med användningen centrumändamål i bottenplan, och användningen, tillfällig vistelse, hotell.

Kommunstyrelsens ordförande har genom sin delegation 2021-12-20 gett Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för aktuellt planområde. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i enlighet med plan- och bygglagens regler för standardförfarande, upprättat, samrått samt ställt ut detaljplanen med tillhörande handlingar för granskning.

Under tiden för samråd 2023-05-22 t.o.m. 2023-06-12 inkom skrivelser från:

- Länsstyrelsen, 2023-06-16
- Försvarsmakten 2023-06-12
- Lantmäteriet, 2023-06-12
- Luftfartsverket, 2023-06-05
- Trafikverket, 2023-06-12
- Miljö- och byggenheten, 2023-06-12
- Skanova, 2023-05-26
- Bodens Energi, 2023-06-12
- Privatperson 1, 2023-06-02

Länsstyrelsens synpunkt som berör prövningsgrund enligt 11 kap. 10 § PBL:

Planhandlingarna behöver kompletteras med en mer ingående redogörelse av bullerscenariot för bostäder. Plankartan behöver även den kompletteras med bestämmelser som säkerställer att gällande riktvärden för buller erhålls.



Miljö- och Byggnämnden

Länsstyrelsens råd enligt 2 kap. PBL:

Kommunen bör överväga att upprätta ny detaljplan i stället för en ändring. Kommunen bör även överväga att reglera disponeringen av byggrätten inom kvarteret med exempelvis bestämmelser om placering, exploateringsgrad, volymer och utformning.

Planbeskrivningen behöver kompletteras med beskrivning av påverkan på befintlig björkallé längs Kyrkgatan. Kommunen bör även komplettera planhandlingarna med en dagvattenutredning.

Försvarsmakten bedömer att planförslaget i sin nuvarande utformning inte riskerar medföra påtaglig skada på riksintresse för totalförsvarets militära del, detta under förutsättning att den föreslagna detaljplanen inte medger byggnationer som överskrider 45 meter samt att aktuell MSA-sektors höjdbegränsning på 609 meter över havet inte överskrids. För att säkerställa att stoppområdets höjdbegränsning på 45 meter inte överskrids framför Försvarsmakten att detaljplanen bör regleras med totalhöjd i stället för nockhöjd.

Lantmäteriet inkom med yttrande att det bör redovisas vilka juridiska och ekonomiska konsekvenser planförslaget innebär samt kostnader och åtaganden i tecknat markanvisningsavtal.

Luftfartsverket och Skanova har inget att erinra.

Trafikverket anser att den trafikallsträng som ändringen av planen medför bör redovisas i ett helhetsperspektiv med målpunkter för alla trafikslag och dess påverkan på omkringliggande vägnät.

Miljö- och byggheten inkom med synpunkter avseende planbestämmelsernas formulering. De meddelar även att de inväntar miljöutredning, som genomfördes efter samrådet.

Bodens energi önskade en transformatorstation inom Kv. Narcissen.

Privatperson 1 önskade en park där läkarvillan har stått samt att den lägsta byggnadshöjden ska vara mot Kyrkgatan.

Utöver utveckling/justering av textavsnitt i planbeskrivningen gjordes följande justeringar i plankartan:

- Bestämmelse om nockhöjd har omformulerats och höjden sänkts.
- Placeringsbestämmelse tillkommer för att reglera dispositionen av byggrätten.
- Bestämmelser som säkerställer att gällande riktvärden för buller innehålls.



Miljö- och Byggnämnden

- Bestämmelse om villkor för lov med hänsyn till markförorening.
- Bestämmelse som säkerställer placering av transformatorstation.
- Bestämmelse som reglerar placering av komplementbyggnader.

De synpunkter som inkom under samrådet samt Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer och revideringar finns redovisade i en separat samrådsredogörelse.

Under tiden för granskning 2023-10-23 t.o.m. 2023-11-06 inkom skrivelser från:

- Sametinget, 2023-11-06
- Vattenfall Eldistribution AB, 2023-11-06
- Trafikverket, 2023-11-09
- Lantmäteriet, 2023-10-30
- Länsstyrelsen, 2023-11-06

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen inte kommer att prövas. Länsstyrelsen samrådspunkt att en ny detaljplan borde tas fram i stället för en ändring av befintlig plan kvarstår.

Lantmäteriet önskade en ny formulering avseende genomförandetiden på plankartan.

Vattenfall, Trafikverket och Sametinget hade inget att erinra mot planförslaget.

De synpunkter som inkom under granskning samt Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer finns redovisade i ett separat granskningsutlåtande.

Inför antagande kvarstår följande synpunkter som inte blivit tillgodosedda:

- Länsstyrelsen anser att en ny detaljplan borde tagits fram i stället för en ändring av den befintliga.

Beslutsunderlag

Detaljplan med planbestämmelser

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande



Miljö- och Byggnämnden

Tjänsteskrivelse 2023-11-10

För kännedom

Kommunstyrelsen



Miljö- och Byggnämnden

**§ 82 MB 2023-1828 Fastställande av riktlinje för
handläggning av tillfälliga byggnader på
verksamhetsområde Svartbyn (Boden Industrial Park)**

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö och byggnämnden beslutar att fastslå nedanstående riktlinje för handläggning av tillfälliga byggnader på verksamhetsområde Svartbyn (Boden Industrial Park).

Riktlinje

För tillfälliga byggnader ska anmälningsplikt gälla för att säkerställa att nedanstående tekniska egenskapskrav enligt 8:4 PBL uppfylls:

1. bärförmåga, stadga och beständighet
2. säkerhet i händelse av brand
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
4. säkerhet vid användning

Med tillfälliga byggnader avses de byggnader som behövs under uppförandet av permanenta anläggningar och byggnader inom planområdet.

Beskrivning av ärendet

Tillfällig uppställning av byggbaracker, arbetsbodar och dylikt bedöms vanligtvis inte kräva bygglov eller anmälan. Med anledning av omfattningen på de tillfälliga byggnaderna som kommer att uppföras på området bedömer miljö- och byggnämnden att anmälan ska krävas. Detta i syfte att säkerställa ett verksamhetsutövarna uppfyller relevanta tekniska egenskapskrav.

Beslutsunderlag

Bilaga: Plankarta verksamhetsområde Svartbyn (Boden Industrial Park)

Tjänsteskrivelse 2023-11-22



Miljö- och Byggnämnden

§ 83 MB 2023-1793 Indexuppräknung av timavgift vid provning och tillsyn inom miljö- och byggnämndens verksamhetsområden

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att för kalenderåret 2024 indexuppräknar timavgiften med 6,4 % vid tillämpning av taxor inom nämndens verksamhetsområden för

- miljötillsyn (miljöbalken, strålskyddslagen, animaliska biprodukter),
- alkoholtillsyn (alkohollagen),
- tillsyn över försäljning i detaljhandeln av folköl, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria läkemedel,
- livsmedelskontroll.

Timavgiften fastställs fr o m den 1 januari 2024 för tillämpning av taxor

- inom området för miljö-, alkohol- och försäljningstillsyn till 1183 kronor per timme,
- för livsmedelskontroll till 1411 kronor per timme.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Kommunfullmäktige har i beslut 2022-12-12 § 191 gett Miljö- och byggnämnden rätt att för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja timavgiften med den procentsats för Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har i samma beslut fastställt ny timtaxa samt timavgift att gälla fr o m 2023-01-01 för

- miljö-, alkohol- och försäljningstillsyn till 1112 kronor per timme,
- livsmedelskontroll till 1326 kronor per timme.

Beslutsunderlag

Indexreglering 2024

Tjänsteskrivelse 2023-11-16



Miljö- och Byggnämnden

§ 84 MB-2022-632 Ekonomisk månadsrapport oktober, miljö- och byggnämnden

Miljö- och Byggnämndens beslut

Ekonomisk månadsrapport för oktober läggs med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Ekonomisk uppföljning för perioden jan-oktober 2023.

Prognos för helåret

Miljö- och byggnämnden prognostiserar ett totalt överskott på 3,5 mkr. Detta beror på tjänstledigheter och föräldraledighet som inte är ersatt med vikariat samt uppsägningar som behöver ersättas. En rekrytering är tillsatt från och med november, två till är tillsatta från och med januari 2024. H2GS har börjat komma in med ansökningar för bygglov under hösten som genererat bygglovsintäkter. Det finns fortfarande osäkerheten när bygglovsansökningar relaterade till samhällsomställningen kommer komma in och debiteras.

Utfall för perioden

Miljö- och byggnämndens utfall för perioden är ett totalt överskott på 4,6 mkr jämfört med budget per oktober. Det beror dels på intäkter som är förhållandevis höga i början på året, främst på miljötillsyn och bygglov. Det har även debiterats stora bygglovsärendet i oktober. På personalsidan har nämnden haft tjänstledigheter och föräldraledigheter som motsvarar ungefär tre tjänster.

Beslutsunderlag

Månadsrapport oktober

Tjänsteskrivelse 2023-11-08

För kännedom

Kommunstyrelsen



Miljö- och Byggnämnden

§ 85 MB 2023-574 Verksamhetsplan 2024-2026, miljö- och byggnämnden

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö och byggnämnden antar verksamhetsplan med budget 2024-2026 inklusive internkontrollplan 2024.

Beskrivning av ärendet

Med utgångspunkt av den strategiska planen som fastställts av kommunfullmäktige ska nämnderna arbeta fram verksamhetsplaner där de anger vilken verksamhet som planeras kommande år.

Miljö och byggnämndens budgetram för 2024 uppgår till 10,7 Mkr.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan med budget 2024-2026 inkl. internkontrollplan 2024.

Tjänsteskrivelse 2023-11-16

För kännedom

Kommunfullmäktige



Miljö- och Byggnämnden

§ 86 Meddelande och delgivningar 2023-10-19 tom 2023-11-23

Miljö- och Byggnämndens beslut

Redovisade meddelanden och delgivningar läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Beslut från annan myndighet

- Beslut - 202300722 - KS - § 157
- MB-2023-1003_LST avslår överklagan om förhandsbesked XX
- MB-2023-1541_LST, beslut om bifall vattenverksamhet XX
- MB-2023-1550_Länsstyrelsen godkänner strandskyddsdispens, XX
- MB-2023-1551_LST, godkänner strandskyddsdispens XX
- MB-2023-1605_LST beslut dispens från förbud deponera avfall Brändkläppens avfallsanläggning
- MB-2023-1634_Lst upphäver och återförvisar beslut om strandskyddsdispens för väg i XX

Inkomna överklagningar

MB-2020-1439_Överklagan av beslut om timavgift, XX

MB-2023-1045_Överklagan inkl bilagor_2023-10-30

Övrigt

1. Underrättelse Narcissen

1a. 25-P1984-81_Planbeskrivning (1)

1b. Ändring av detaljplan, Narcissen, komplettering till planbeskrivning
Stadsplan för stadsäga 1213

1c. Samrådsredogörelse Narcissen

1d. Plankarta ÄDP Narcissen 25-P1984-81_gustav

MB-2023-554_Delegatförteckning fr.o.m 2023-11-17



Miljö- och Byggnämnden

§ 87 Delegerade och anmälda beslut 2023-10-18 tom 2023-11-21

Miljö- och Byggnämndens beslut

Redovisade delegationsbeslut för perioden 2023-10-18 tom 2023-11-21 godkänns.

Beskrivning av ärendet

Beslut fattade på delegation ska anmälas till nämnden vid nästföljande sammanträde. Anmälan sker genom att besluten redovisas på en delegationslista som delges nämnden vid varje sammanträde. I anmälan ska det framgå vem som fattat beslutet, när beslutet fattades och vad beslutet avser.

Delegation krävs enligt kommunallagen för att tjänstemän ska fatta beslut, till skillnad mot att utföra vad som betecknas som ren verkställighet. Beslut kännetecknas oftast av att det är avgöranden som kan överklagas, d.v.s. främst sådana som rör myndighetsutövning mot enskild. Delegationsrätten slås fast i 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § kommunallagen.

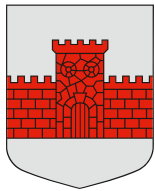
Nämnden kan när som helst återkalla eller ändra ett givet delegationsuppdrag, dock inte ändra ett redan fattat delegationsbeslut. Delegationsrätten omfattar, med undantag för delegation i brådskande ärenden, inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Samhällsbyggnadskontoret har, i enlighet med sin delegationsrätt och under vissa förutsättningar lämnat tillstånd/godkännanden, beviljat respektive avslagit ansökningar och lämnat yttranden inom följande verksamheter:

- Allmänna ärenden inom t ex lagen om viten, förvaltningslagen etc
- Byggområdet, PBL
- Livsmedelsområdet
- Miljöbalkens område
- Animaliska biprodukter
- Alkohol, tobak, läkemedel
- Övriga områden inom t ex lotterilagen, ordningslagen, strålskyddslagen

Beslutsunderlag

Förteckning av delegerade beslut under perioden 2023-10-18 tom 2023-11-21



Miljö- och Byggnämnden

§ 88 Övriga frågor

Maria Vikström-Nordmark (SD) lämnar följande kommentarer och emotser förtydligande avseende § 85 MB 2023-574 verksamhetsplan 2024-2026, miljö-och byggnämnden:

Avser avsnitt LIVSMILJÖ;

I Boden är vi nationellt ledande inom återbruk och cirkularitet. Den biologiska mångfalden i Bodens kommun ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer.

Biologisk mångfald - utdrag ur FNs ramverk för biologisk mångfald;

Biologisk mångfald, variationen mellan och inom arter och ekosystem, är helt avgörande för vår överlevnad. Det övergripande målet för ramverket är att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald och på detta sätt hjälpa till att adressera en av de stora miljöutmaningarna. Ramverket innehåller fyra långsiktiga mål som beskriver olika tillstånd som ska uppnås senast år 2050. Mål A handlar om tillståndet för all biologisk mångfald, mål B om hållbart nyttjande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, mål C om rättvis fördelning av de genetiska resursernas nyttor, och mål D om att alla typer av resurser för genomförandet av ramverket ska vara tillgängliga för världens länder.

Alla mål i ramverket är globala, och alla parter förväntas bidra till att de nås. Olika länder kan komma att behöva vidta olika åtgärder för att nå dit. FN:s ramverk för biologisk mångfald innehåller nya globala mål - Regeringen.se

Miljömål/Ja

*Genom att en aktivt brukad åkermark och befintliga odlings- och betesmarker bevaras och ersätts i **möjligaste mån**.*

- Sverigedemokraterna Boden, önskar ett tydligt förtydligande Vad är i ”möjligaste mån”? Är detta godtyckligt, eller finns det eller kommer det att upprättas direktiv/riktlinjer för vad som avses med ”i möjligaste mån”?



Miljö- och Byggnämnden

Svar från Lars Wiklund: ”Målet samt framgångsfaktorn ovan är framtagna av kommunledningsförvaltningen samt fastställda av kommunfullmäktige. Miljö- och byggnämnden har således ingen möjlighet att påverka eller ändra formuleringen.”

*Kontroll av att ianspråktagen brukningsvärd jordbruksmark **ersätts** eller att ianspråktagande inte omöjliggör fortsatt näringsverksamhet.*

- Sverigedemokraterna Boden, önskar ett tydligt förtydligande ”ersätts” med vad och var? Här behöver miljö- och byggnämnden få en redovisning av tillgängliga brukbara marker inom Bodens kommun. Som, kan vara lämpliga som ersättning.

Svar från Lars Wiklund: ”Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Vid alla ärenden rörande ianspråktagande av jordbruksmark ska frågan prövas. Jordbruksmarken i kommunen klassas i olika brukningsklasser, se bild nedan. Klassningen är utförd av Hushållningssällskapet.

	1_Extra särskilt brukningsvärd jordbruksmark (14
	2_Särskilt brukningsvärd jordbruksmark (1159)
	3_Brukningvärd jordbruksmark (1851)
	4_Jordbruksmark med lägre brukningsvärde (6)
	5_Inte längre brukad jordbruksmark (3)



Miljö- och Byggnämnden



Grundprincipen är att mark med höga bruksvärden inte ska ianspråkta för annat ändamål än jordbruk.

Inte längre brukad mark eller jordbruksmark med lågt värde kan ianspråkta för annat ändamål om det är lämpligt. Hänsyn tas till storleken på enheten samt om det är möjligt att bruka marken med hänsyn till dagens bruksmetoder.

Om värdefull jordbruksmark behöver tas i anspråk för annat ändamål ska marken ersättas på ett sådant sätt att den odlingsbara arealen inte minskar. Behov av att skapa områden för ny bebyggelse styrs i stor utsträckning av möjligheter till infrastruktur så som vägar, vatten och avlopp. I vissa fall kan dessa exploateringar innebära att jordbruksmark måste ianspråkta. I dessa fall kan exploateringen villkoras med att ianspråktagen mark ska ersättas. Detta kan göras genom att nya odlingsmarker iordningsställs, exempelvis genom att marker som legat i träda åter tas i bruk. Det förs även dialog med länsstyrelsen om växthusodlingar ska kunna godtas som ersättning. I de fall värdefull jordbruksmark ska ianspråkta för annat ändamål krävs samråd med länsstyrelsen.”